

SOCIETE Fataplus
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 200 000 en Ariary

Siège social : Lot IIIH 35 GTER ANKERANA-ANKADINDRAMAMY CUA ANTANANARIVO 5 AN-TANANARIVO RENIVO HITRA

Les soussignés :

- **Monsieur Fenoherly Fanomezanirina**, né le **26/02/1998** à **Maritampona - Amparafaravola**, titulaire de la carte d'identité n° **102231006556** délivrée le **21/01/2016** à **Ambohimalaza Tana Avaradrano**, fils de **RANAIVOARISON Fanomezanirina** et de **RASOAMANANTENA Marthe Georgette**, de nationalité **Mala-gasy**, demeurant au **Lot IIIH 35 GTER ANKERANA-ANKADINDRAMAMY CUA ANTANANARIVO 5 ANTANANARIVO RENIVO HITRA Madagascar**, marié à **Mirantsoa Stephanie RAZANAMAHENINA**, jouissant sa capacité juridique, Tél : 0342047213, Mail : fenoherly@fata.plus
- **Monsieur Harinjatovo Fanomezanirina**, né le **06/07/1986** à **Befelatanana - CU Antananarivo IV**, titulaire de la carte d'identité n° **101231131234** délivrée le **04/12/2003** à **Moramanga**, fils de **RANAIVOARISON Fanomezanirina** et de **RASOAMANANTENA Marthe Georgette**, de nationalité **Malagasy**, demeurant au **Ambohitranjavidy AMBOHITRANJAVIDY MORAMANGA MORAMANGA Madagascar**, marié à **Rinasoamampianina Elena RAKOTONDRABE**, jouissant sa capacité juridique, Tél : 0341777136, Mail : rinja@fata.plus

Ont décidé, par l'établissement des présents statuts, la création d'une société commerciale, régie par la loi 2003-036 du 30 janvier 2004 et ses textes d'application

ARTICLE PREMIER : De la société

1.1 Forme juridique : Il est formé entre les soussignées, une **société à responsabilité limitée** qui sera régie par la loi du 30 janvier 2004 et par les présents statuts.

1.2 Dénomination sociale :

La dénomination sociale est Fataplus

Son nom commercial est Fataplus

Son sigle est Fataplus

1.3 Durée : **99 années** à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf le cas de dissolution anticipée de la société prévu aux présents statuts

1.4 Objet social : Fataplus

1.5 Siège social : **Lot IIIH 35 GTER ANKERANA-ANKADINDRAMAMY CUA ANTANANARIVO 5 ANTANANARIVO RENIVO HITRA - Madagascar**

Il pourra être transféré par la gérance en tout autre endroit en vertu d'une décision collective des associés

1.6 Lieu d'exploitation :

– **Lot IIIH 35 GTER ANKERANA-ANKADINDRAMAMY CUA ANTANANARIVO 5 ANTANANARIVO RENIVO HITRA - Madagascar**

1.7 Exercice sociale : L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice commence à compter de la date de l'immatriculation au RCS et se termine le **31/12/2024**

ARTICLE 2 : CAPITAL SOCIAL

2.1 MONTANT ET REPARTITION :

Le capital social, constitué par les apports de chaque associé, est fixé à la somme de **deux cents mille ARIARY** (200 000 ARIARY) divisé en 2 parts d'une valeur nominale de **cent mille ARIARY** (100 000 ARIARY) chacune. Chaque associé a apporté en numéraire :

Monsieur Fenohery Fanomezanirina	
la somme de cent mille Ariary	100 000 Ariary
soit	1 parts
représentant	50% du capital

Monsieur Harinjatovo Fanomezanirina	
la somme de cent mille Ariary	100 000 Ariary
soit	1 parts
représentant	50% du capital

TOTAL DES APPORTS CONSTITUANT LE CAPITAL	200 000 Ariary
soit	2 parts
représentant	100% du capital

Les associés déclarent conjointement et expressément que les parts, ont été réparties entre eux dans les proportions de leurs apports respectifs et qu'elles sont intégralement libérées.

ARTICLE 3 : Des parts sociales

3.1 REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES :

Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables, nominatifs au porteur ou à ordre.

Le titre de chaque associé résultera seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social, des actes qui constateraient des cessions régulièrement consenties.

Une copie ou un extrait de ces actes pourra être délivré à chaque associé, sur sa demande et ses frais.

3.2 INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES :

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Les propriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la société par un seul d'entre eux. A défaut d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

Les usufruitiers et nus propriétaires sont également tenus de se faire représenter par l'un d'eux.

3.3 TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES :

3.3.1 TRANSMISSION ENTRE VIFS :

La cession des parts sociales entre vifs est constatée par un acte signé des deux parties. Elle n'est opposable à la société qu'après dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

La cession entre associés est libre.

La cession à des personnes étrangères à la société doit être consentie par la majorité des associés représentant des trois quarts du capital social déduction faite des parts du cédant qui ne participe pas au vote.

A l'effet d'obtenir ce consentement, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts sociales, en informe la gérance, par tout procédé laissant trace écrite indiquant les noms, prénoms, profession, domicile et nationalité du cessionnaire, ainsi que le nombre de parts à céder.

Dans les huit jours qui suivent, la gérance informe les associés du projet de cession, par les mêmes moyens écrits. Chaque associé doit, dans les quinze jours qui suivent l'envoi, faire connaître s'il accepte la cession. Les décisions ne sont pas motivées.

La gérance notifie aussitôt à l'associé vendeur le résultat de la consultation. Si la cession est acceptée, elle peut avoir lieu immédiatement.

Dans le cas contraire, les associés jouiront d'un droit de préemption sur la totalité des parts à céder.

Ce droit de préemption pourra être exercé dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice.

Le prix de rachat des parts préemptées sera déterminé en fonction du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale.

A défaut d'accords entre les parties, le prix de rachat sera déterminé sur les mêmes documents par deux experts : l'un désigné par les acquéreurs, l'autre par l'associé cédant ou les héritiers et ayant droit de l'associé, avec faculté pour les experts de désigner un tiers expert en cas de désaccord entre eux.

3.3.2 TRANSMISSION PAR DECES :

Au cas de décès d'un associé, la transmission de parts sociales lui appartenant s'effectuera de plein droit au profit de ses héritiers, qui seront seulement tenus de justifier de leurs qualités, dans les trois mois du décès, par la production à la gérance d'un acte de notoriété. A défaut de cette justification et jusqu'à ce qu'elle ait été produite, la gérance pourra suspendre l'exercice des droits attachées aux parts sociales de l'associé décédé.

ARTICLE 4 : De la gérance

4.1 NOMINATION DU GERANT :

La Société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques désignées par décision collective des associés en assemblée générale ordinaire.

- **Monsieur Fenohery Fanomezanirina**
est nommé co-gérant statutaire de la société.

4.2 POUVOIRS DES GERANTS :

Ils ont conjointement la signature sociale, mais ils ne peuvent toutefois en faire usage que pour les besoins et les affaires de la société.

Les gérants, conjointement, ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société pour les opérations se rattachant à son objet sous réserve de comptes-rendus régulier auprès des associés et qui ferait l'objet de procès-verbal.

Les gérants sont responsables conformément aux règles de droit commun envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi, soit de leurs fautes commises dans la gestion de la société.

4.3 DUREE DU MANDAT DU GERANT :

Les fonctions des gérants ont une durée illimitée.

Elles cessent par le décès, l'interdiction, la révocation, la démission, la condamnation ou le retrait en tant qu'associé de la société.

Un gérant n'est révocable que pour une cause légitime dûment justifiée et établie. S'il est associé, le gérant révoqué aura le choix de rester associé ou non.

Il peut à toute époque, se démettre de ses fonctions moyennant un préavis.

En cas de démission de l'un des gérants, les gérants restants continueront la fonction de gérance à moins que les associés ne décident de nommer un autre gérant pour assurer la cogérance.

ARTICLE 5 : Des droits des associés

5.1 DROIT AU VOTE :

Tout associé participe aux décisions collectives avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il a souscrit.

Il peut se faire représenter par toute personne de son choix, associé ou non, munie d'un mandat écrit. Le mandataire vote à son nom propre et au nom de son mandataire avec un nombre de voix égal au nombre de ses propres parts sociales additionné du nombre de parts qu'il représente.

Les représentants légaux des associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

5.2 DROIT SUR LES DIVIDENDES :

Chaque part sociale donne droit à une fraction des bénéfices et l'actif social, proportionnellement au nombre des parts existantes.

Le paiement des dividendes a lieu annuellement dans les six mois qui suivent l'assemblée générale ayant décidé la distribution.

Ceux non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits conformément à la loi.

Les associés ne sont tenus des dettes de la société, même à l'égard des tiers, que jusqu'à concurrence du montant de leurs parts.

5.3 DROIT A L'INFORMATION :

Tout associé peut exiger qu'il lui soit délivré, à ses frais au siège social, une copie certifiée des statuts mis à jour. A cette copie sera annexée la liste des gérants en exercice.

Tout associé peut en outre prendre, par lui même ou par un mandataire, connaissance ou copie au siège sociale :

- de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et de pertes d'exercice, dans les quinze jours qui précèdent l'approbation de ces comptes par les associés ;
- du texte de résolutions proposées à une assemblée appelée de modifier les statuts, dans les quinze jours de la réunion de cette assemblée ;
- et, à toute époque, de l'état indiquant les noms et adresses des associés, ainsi que le nombre des parts possédées par chacun d'eux, des procès-verbaux des décisions collectives, ordinaires ou extraordinaires des associés prises durant les trois dernières années et des pièces justifiant la régularité de ses décisions : lettres constatant le vote des associés, feuille de présence et pouvoir d'associés.

ARTICLE 6 : Des décisions de la collectivité des associés

6.1 DECISIONS ORDINAIRES :

Les décisions ordinaires ont, notamment, pour objet de :

- donner à la gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui ont été conférés ;
- se prononcer sur toutes les questions qui n'emportent pas modification aux statuts ou approbation des cessions de parts sociales à des personnes étrangères à la société.

Les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première consultation, les associés sont consultés votes émis, ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait objet de la première consultation.

6.2 DECISIONS EXTRAORDINAIRES :

Les associés peuvent, au moyen de décision extraordinaire modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et notamment décider sans que l'énumération ci-après ait un caractère limitatif :

- la transformation de la société d'un autre type reconnu par les lois en vigueur au jour de la transformation et ce, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement de la gérance, même statutaires ;
- La modification de l'objet social ;
- La réduction de la durée de la société ou de sa prorogation ;
- La modification de la raison sociale ;
- Le transfert du siège social ;
- La fusion de la société avec une autre société ;
- La modification du nombre, du taux, et des conditions de transmission des parts sociales ;
- La modification de la durée de l'exercice ; de la répartition et de l'affectation des bénéfices sociaux ;
- La modification du mode de consultation des associés ;
- La dissolution anticipée de la société ;
- La modification du mode de liquidation.
- L'approbation des cessions de parts sociales à des personnes étrangères à la société.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par la majorité des associés représentant les trois quart du capital.

ARTICLE 7 : Des consultations

Les décisions collectives sont prises à la demande de la gérance ou d'un associé en assemblée générale ou en consultation.

Les associés doivent prendre une décision collective au moins une fois par an, dans les trois mois qui suivent la clôture d'un exercice social, pour approuver les comptes de cet exercice.

Ils peuvent en outre, prendre d'autre décision collective à toute époque de l'année.

7.1 DES CONSULTATIONS PAR ECRIT :

Les résolutions prises par consultation résultent d'un vote formulé par écrit.

Le texte des résolutions proposées est adressé par la gérance ou par les associés procédant à la consultation par notification écrite.

Il est complété par tous renseignements et explications utiles notamment, s'il s'agit d'approuver les comptes d'un exercice par le rapport du gérant sur la marche des affaires sociales ; le bilan et le compte des pertes et profits, certifié exacte et véritable.

Les associés doivent, dans un délai de vingt jours entiers à compter de la notification, adresser à la gérance leur acceptation ou leurs refus, par écrit. Le vote est formulé, pour chaque résolution par « oui » ou par « non ».

Tout associé qui n'aura pas adressé de réponse dans les délais ci-dessus, sera considéré comme s'étant abstenu.

Pendant lesdits délais, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

7.2 DE L'ASSEMBLEE GENERALE :

L'assemblée générale est convoquée par le gérant.

Elle peut encore être convoquée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social, à défaut par la lettre recommandée avec accusé de réception.

Les convocations sont effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au dernier domicile connu de chaque associé.

Les lettres de convocation indiquent sommairement l'objet de la réunion.

Le délai de convocation est de quinze jours précis.

La gérance est tenue de faire figurer à l'ordre du jour les résolutions proposées, avant l'envoi des lettres par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital social.

L'assemblée générale se réunit au siège social ou en tout autre endroit de la ville où se trouve fixé le siège social. Elle est présidée par le gérant le plus âgé.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux associés représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de parts et, et sur leur refus, par ceux qui viennent après, jusqu'à acceptation.

Le bureau désigne un secrétaire, choisi ou non parmi les associés.

Il est établi une feuille de présence, indiquant les noms et domicile des associés et de leur représentant, ainsi que le nombre de parts sociales possédées par chaque associé. Cette feuille émargée par les membres de l'assemblée, est certifiée exacte par le bureau et déposée au siège social.

Il ne peut être mis en délibération que les questions portées à l'ordre du jour.

Lorsque les décisions des associés sont ou doivent être prises à l'unanimité, elles peuvent aussi constatées dans un acte notarié sous seing privé, signé par tous les associés ou de leurs mandataires.

ARTICLE 8 : De la Comptabilité et des inventaires

Les opérations de la société sont constatées par des livres tenus selon la loi et les usages du commerce. Il est dressé chaque année, par les soins de la gérance un inventaire de l'actif et du passif de la société.

La gérance fait subir dans cet inventaire aux différents éléments de l'actif, tous les amortissements rationnels qui s'imposent.

ARTICLE 9 : De l'Affectation et de la répartition des bénéfices

Les produits de la société constatés par l'inventaire annuelle déduction faite des frais généraux, des charges sociales, de tous amortissements de l'actif social et de toutes réserves d'usage pour risques commerciaux ou industriels, constituent les bénéfices nets.

Sur ces bénéfices, il est prélevé 5% pour la réserve légale.

Le solde bénéfice est reparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales appartenant à chacun d'eux.

Toutefois, les associés peuvent, sur la proposition de l'un des gérants et à la majorité fixée par l'article 8.3 ci-dessus, affecter des bénéfices à la création des réserves générales ou spéciales dont ils déterminent l'emploi et la destination et peuvent être affectée notamment, soit au rachat et à l'annulation de parts sociales soit à l'amortissement de ces parts au moyen d'un remboursement égal sur chacune d'elles.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées par tous les associés, gérant ou non gérant, proportionnellement au nombre de parts leur appartenant, sans qu'aucun d'entre eux puisse être tenu au de-là du montant de ses parts.

ARTICLE 9 : De la Liquidation

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, quelque cause qu'elle survienne, la liquidation sera faite par le ou les gérants en fonction.

Pendant le cours de la liquidation, les associés peuvent comme pendant l'exercice de la société, prendre les décisions qu'ils jugent nécessaires pour tout ce qui concerne cette liquidation

Tout l'actif social est réalisé par le ou les liquidateurs qui ont, à cet effet, les pouvoirs les plus étendus et qui s'ils sont plusieurs, peuvent, avec l'autorisation des associés agir ensemble ou séparément.

Après l'acquit du passif et des charges sociales, le produit net de la liquidation est employé tout d'abord à rembourser le montant des parts sociales, si ce remboursement n'a pas encore été opéré. Le surplus est réparti

entre les associés au prorata du nombre de parts.

ARTICLE 10 : Des Frais

Tous les frais, droits et honoraires occasionnés par le présent acte et ses suites, incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports jusqu'à ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

A compter de cette immatriculation, ils seront entièrement pris en charge par la société, qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

Fait à Antananarivo, le 26/03/2024

Fenohery Fanomezanirina



Bon pour acceptation de fonction de gérant

Harinjatovo Fanomezanirina



Bon pour acceptation de fonction de gérant

